

SITI NUR SHAHIRAH BINTI ZULKIFLI

LWN.

MOHD HAIRI BIN ALIAS

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Abas Bin Nordin (Ahli Panel)

19 Julai 2024/ 13 Muharam 1446H

Rayuan No. 10000-025-0068-2022

Rayuan Terhadap Keputusan Ubah Perintah Hadhanah – Seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu: Tuan Roshdan Sujak Bin Rafie daripada Tetuan Roshdan Rafie & Associates

Peguam Syarie Responden:

Tuan Zaim Bin Mat Yudin; dan

Puan Aiman Binti Roslan daripada Jabatan Bantuan Guaman Selangor

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Rayuan merupakan satu prosiding yang memberikan peluang kedua kepada pihak yang terkilan dengan keputusan yang diperolehi untuk

mengemukakan kesnya ke mahkamah lebih tinggi untuk diteliti dan diputuskan. Pihak-pihak yang tidak berpuas hati dengan sesuatu keputusan akhir bagi satu-satu kes lazimnya dikehendaki menggunakan haknya untuk merayu kecuali dalam kes-kes yang telah diberikan panduan memulakan kes dengan semakan melalui Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 Peraturan Semakan Kes di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah.

FAKTA KES

[2] Pihak-pihak merupakan bekas suami isteri. Mereka bernikah pada 2/5/2014 di Promenade Hotel, Sabah dan bercerai pada 1/9/2015 di Mahkamah Rendah Syariah Kota Kinabalu, Sabah. Hasil perkahwinan pasangan ini dikurniakan seorang cahayamata bernama Muhammad Khoshi bin Mohd Hairi, No. Mykid : 160129-12-0963.

[3] Rentetan dari perceraian pihak-pihak, hak jagaan anak tersebut telah diputuskan melalui satu perintah Mahkamah Tinggi Syariah (MTS) Selangor di Shah Alam bertarikh 22/11/2017 dalam kes mal no. : 10300-028-0252-2016. Responden bertindak sebagai Plaintiff yang menuntut hadhanah daripada Defendan iaitu Perayu dalam kes rayuan ini dan keputusan kes hadahanah ini adalah seperti berikut :

(a) Mahkamah menolak tuntutan Plaintiff berdasarkan seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

(b) Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak yang bernama MUHAMMAD KHOSHI BIN MOHD HAIRI (NO K/P: 160129-12-0963) yang kini berumur 1 tahun diserahkan kepada Defendan SITI

NUR SHAHIRAH BINTI ZULKIFLI (NO K/P: 900410-06-5346)
(Ibu).

- (c) Mahkamah memerintahkan hak lawatan dan bersama anak tersebut diberikan kepada Plaintiff MOHD HAIRI BIN ALIAS (NO K/P: 820829-04-5061) sebulan sekali pada Sabtu dan Ahad pada mana-mana minggu di antara waktu jam 10.00 pagi hingga 5.00 petang dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Defendan dan/atau wakilnya sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum proses perlaksanaan lawatan tersebut.
- (d) Mahkamah memerintahkan Defendan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga keselamatan, kesejahteraan dan kesihatan anak tersebut sepanjang tempoh anak itu bersama dengan Defendan.
- (e) Mahkamah memerintahkan hak lawatan dan hak bersama yang diberikan kepada Plaintiff tersebut adalah bergantung kepada kemahuan, kehendak dan kondisi anak tersebut tanpa paksaan atau halangan daripada Plaintiff, Defendan dan/atau ahli keluarga masing-masing. Bagi penentuan perlaksanaan ini, ia dibuat setelah Defendan mendengar dan/atau melihatnya sendiri keadaan anak-anak tersebut dan Plaintiff dikehendaki memaklumkan kepada Defendan tujuh hari sebelum perlaksanaan hak tersebut dilakukan. Mahkamah memerintahkan lokasi melawat dan bersama

[4] Pada tahun 2020, Responden telah memfailkan tuntutan mengubah Perintah Hadhanah di MTS Selangor di Shah Alam melalui Saman No. : 10100-025-0176-2020. YA Hakim Bicara memutuskan kes ini dengan meluluskan tuntutan Responden seperti berikut :

- (a) Mahkamah meluluskan tuntutan ini berdasarkan Seksyen 74 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- (b) Mahkamah memerintahkan perjumpaan anak dilakukan secara berkala mengikut giliran penghantaran anak ke semenanjung dan di Sabah mengikut giliran bulan di mana kedua-dua pihak mendapat hak sama rata demi kebaikan anak tersebut dipelihara dari semua sudut termasuk fizikal dan mental kos ditanggung oleh pihak masing-masing.
- (c) Mahkamah memerintahkan penyerahan anak hanya boleh dilakukan di balai polis bagi memastikan keadaan anak sentiasa dipelihara ketika waktu penyerahan dan pemulangan bagi mengelakkan keadaan yang tidak diingini berlaku (fitnah dan kekeliruan) pada masa akan datang.
- (d) Mahkamah memerintahkan dan membenarkan anak tersebut 81 malam bersama Plaintiff kerana anak tersebut telah berumur empat tahun ke atas.
- (e) Mahkamah memerintah dan membenarkan anak tersebut di bawa pulang ke semenanjung apabila hari raya mengikut giliran dan cuti bersama Plaintiff seminggu di semenanjung berskala enam bulan sekali selepas sesi persekolahan bermula pada usia enam tahun.
- (f) Mahkamah memerintahkan Defendan dilarang sama sekali agar tidak mengganggu secara langsung atau tidak langsung ketika sesi anak bersama Plaintiff bagi mengelakkan gangguan secara terus.
- (g) Mahkamah membenarkan Plaintiff membawa dokumentasi sah seperti MyKid dan Passport apabila anak bersama Plaintiff bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku pada masa akan datang.
- (h) Mahkamah membenarkan Plaintiff dan anak melancong di dalam dan keluar negara apabila keadaan semasa dunia selamat bagi merapatkan hubungan Plaintiff dan anak lebih rapat dan akrab.

[5] Perayu yang tidak hadir sepanjang prosiding kes di MTS, tidak berpuas hati dengan keputusan ini dan memfailkan Notis Rayuan ini yang didaftarkan

dengan No. Rayuan Mal : 10000-025-0068-2022, merayu terhadap keseluruhan keputusan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[6] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, Rekod Rayuan Tambahan, Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara dan Penghujahan pihak-pihak. Walaupun terdapat empat (4) Alasan Rayuan Perayu, kami akan rangkumkan kesemua Alasan Rayuan Perayu tersebut kepada satu isu sahaja iaitu **sama ada YA Hakim terkhilaf apabila mendengar dan memutuskan kes tanpa mendengar keterangan Perayu dan tanpa pembuktian oleh Responden.**

[7] Kami mendapati Perayu menghujahkan di perenggan 15 Hujah Bertulis Perayu, bahawa YA Hakim Bicara khilaf kerana gagal memastikan kesempurnaan penyampaian Saman dan Penyata Tuntutan kepada Perayu mengikut undang-undang. Hujahan Perayu ini didasarkan kepada ketiadaan affidavit penyampaian difailkan dan diteliti oleh YA Hakim Bicara semasa meluluskan permohonan secara lisan serahan saman secara gantian oleh Responden pada tarikh prosiding sebutan kes 5/11/2020.

[8] Responden pula telah menghujahkan di dalam Hujahan Bertulis Responden dengan merujuk kepada dalihan Perayu tidak menerima Saman dan Penyataan Tuntutan serta ketiadaan Affidavit Penyampaian di dalam Rekod Rayuan bahawa segala prosedur pra perbicaraan telah disempurnakan mengikut tatacara yang telah ditetapkan. Responden menghujahkan **kehilangan, ketinggalan** dalam rekod mahkamah tidak boleh diletakkan kerugian kepada Responden. Responden di perenggan 22 Hujahan Bertulisnya dalam

menghujahkan dokumen yang tertinggal ini bukanlah fakta baharu dan ianya terdapat dalam Rekod Rayuan (**Catatan Hakim Bicara**), hanyalah ketiadaan dokumen di dalam Rekod Rayuan sahaja, turut menyatakan bahawa keputusan Hakim Bicara juga adalah **atas perhatian beliau kepada Affidavit Penyampaian yang dikemukakan.**

BUKTI PENYAMPAIAN

[9] Berdasarkan kepada hujahan Perayu dan Responden di atas, pada hemat kami isu utama kes ini berkisar tentang bukti penyampaian Saman dan Pernyataan Tuntutan kepada Perayu. Bagi mengulas isu ini kami merujuk kepada peruntukan berkenaan bukti penyampaian yang diperuntukkan di bawah seksyen 49 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 :

Bukti Penyampaian

49 (1) Penyampaian saman atau dokumen lain boleh, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya, dibuktikan melalui affidavit orang yang melaksanakan penyampaian itu dan, jika penyampaian itu adalah ke diri dan orang yang kepadanya saman atau dokumen lain itu hendak disampaikan tidak dikenalnya sendiri, melalui affidavit orang yang mengecamkan orang yang kepadanya saman atau dokumen itu hendak disampaikan.

(2) Orang yang kepadanya saman atau dokumen itu disampaikan hendaklah menandatangani suatu pengakuteraan penyampaian, tetapi keengganan atau ketakupayaannya menandatangani sedemikian tidaklah akan menjejaskan keesahan penyampaian itu.

[10] Berdasarkan peruntukan tersebut jelas bahawa penyampaian saman atau dokumen lain boleh dibuat melalui affidavit orang yang melaksanakan penyampaian itu. Pada hemat kami, walaupun perkataan yang digunakan di dalam peruntukan tersebut adalah “boleh” yang memberi pemahaman ia berbentuk pilihan namun dalam kes ini memandangkan tidak terdapat perintah mahkamah yang memerintahkan selainnya dan melibatkan keperluan kepada YA Hakim Bicara dalam menimbangkan permohonan serahan secara gantian maka ia menjadi suatu tindakan yang material untuk dipenuhi.

[11] Pada hemat kami, dapatan kami di atas adalah selari dengan peruntukan berkenaan Penyampaian Ganti di bawah seksyen 48(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan YA Hakim Bicara boleh memerintahkan penyampaian secara gantian setelah berpuas hati bahawa atas apa-apa alasan yang mencukupi saman atau dokumen lain itu tidak dapat disampaikan secara biasa :

Penyampaian Ganti

48 (1) Jika Mahkamah berpuas hati bahawa atas apa-apa alasan yang mencukupi saman atau dokumen lain itu tidak dapat disampaikan secara biasa, Mahkamah boleh memerintahkan supaya saman atau dokumen lain itu disampaikan dengan cara menampalkan suatu salinannya dipapan kenyataan Mahkamah dan juga di suatu tempat yang mudah dilihat di bangunan tempat orang yang kepadanya saman atau dokumen itu hendak disampaikan terakhir diketahui tinggal, atau mengikut apa-apa cara lain yang difikirkan patut oleh Mahkamah.

[12] Kami merujuk Rekod Rayuan di halaman 39, Nota Keterangan prosiding sebutan kes bertarikh 7/9/2020 sebutan serahan saman luar bidang kuasa dari Mahkamah Sabah belum diterima. Kes ditangguhkan ke 7/10/2020 untuk susul laporan saman dari Mahkamah Sabah. Seterusnya kami merujuk ke halaman 40 Rekod Rayuan, Nota Keterangan prosiding sebutan kes bertarikh 7/10/2020. Penyampaian secara kediri tidak berjaya, Plaintiff ada membuat penyampaian secara *AR Register* dan Pendaftar arahkan Plaintiff (Responden dalam kes ini) perlu failkan Affidavit Penyampaian secara ganti (iklan). Kes dipanjangkan kepada Hakim.

[13] Seterusnya kami merujuk ke halaman 41 Rekod Rayuan, Nota Keterangan prosiding sebutan kes di hadapan YA Hakim Bicara. Pemohon (Responden dalam kes ini) mohon kebenaran penyampaian ganti. Alasan permohonan kerana AR Register tidak berjaya, ia diterima oleh adik Plaintiff. Berdasarkan permohonan dan alasan lisan tersebut, YA Hakim Bicara meluluskan permohonan penyampaian ganti di bawah seksyen 48 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[14] Berdasarkan Rekod Rayuan tersebut kami mendapati Responden telah tidak memenuhi arahan Pendaftar yang diberikan dalam prosiding bertarikh 7/10/2020 iaitu arahan memasukkan Affidavit Penyampaian secara ganti (iklan) kerana usaha penyampaian melalui *AR Register* gagal. Arahan memasukkan Affidavit Penyampaian secara ganti ini walaupun tidak dinyatakan secara penuh oleh Pendaftar, dapat kami fahami bahawa ia terjumlah kepada arahan ke atas Responden memfailkan permohonan mendapatkan perintah penyampaian secara ganti yang disokong dengan affidavit sokongan untuk pertimbangan dan keputusan YA Hakim Bicara. Ini selari dengan arahan Pendaftar dihujung prosiding yang menetapkan tarikh pendengaran permohonan tersebut di hadapan YA Hakim Bicara.

[15] Kami mendapati arahan Pendaftar mengarahkan Responden memasukkan affidavit penyampaian ganti ini adalah tepat dan selari dengan kehendak undang-undang dibawah peruntukan seksyen 48(6) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 :

Penyampaian Ganti

48 (6) Apa-apa permohonan bagi perintah di bawah seksyen ini hendaklah disokong dengan affidavit yang menyatakan fakta yang menjadi asas permohonan itu.

[16] Berdasarkan peruntukan ini, Responden **hendaklah** memfailkan affidavit yang menyatakan fakta yang menjadi asas permohonan bagi Perintah Penyampaian Ganti yang dipohon. Melalui affidavit inilah Responden meyakinkan mahkamah dengan mengekshibitkan bukti penyampaian melalui affidavit penyampaian saman (Affidavit Tanpa Serahan) yang didakwa gagal disempurnakan melalui *AR Register*. Pada hemat kami affidavit ini sangat penting bagi YA Hakim Bicara menilai sejauh mana usaha penyampaian telah dibuat oleh Responden yang mewajarkan Perintah Serahan Secara Ganti diberikan.

[17] Setelah kami meneliti Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara, kami mendapati YA Hakim Bicara ada mengulas mengenai kewajaran perbicaraan dijalankan di bawah seksyen 121(1)(b) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. YA Hakim Bicara berpuas hati perbicaraan boleh diteruskan tanpa kehadiran Perayu setelah saman berjaya disempurnakan secara ganti, tampalan di alamat Perayu dan iklan di akhbar New Sabah Times pada 12/11/2020. Perkara ini sebagaimana kami dapati di perenggan 13 dan 14 Alasan Penghakiman di halaman 55 Rekod Rayuan. Walaubagaimanapun, pada

hemat kami, YA Hakim Bicara terlepas meneliti sama ada perintah penyampaian ganti yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara yang lain sebelum itu dibuat secara teratur berdasarkan undang-undang atau tidak sebelum membenarkan perbicaraan diteruskan tanpa kehadiran Perayu.

[18] Berdasarkan penemuan ini, pada hemat kami adalah tidak selamat YA Hakim Bicara meluluskan permohonan serahan secara gantian yang tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh undang-undang. Keputusan ini walaupun bukanlah keputusan muktamad dipenghujung kes yang lazimnya membuka ruang untuk rayuan namun ia sangat signifikan kerana keputusan tersebut adalah faktor utama yang mencorak perjalanan kes yang seterusnya, dimana di dalam kes ini setelah saman disempurnakan melalui serahan gantian secara iklan di akhbar, prosiding kes telah dijalankan tanpa kehadiran Defendan sehinggalah keputusan diumumkan oleh Mahkamah Bicara.

PRINSIP KEADILAN ASASI

[19] Kami seterusnya menegaskan bahawa **prinsip asas keadilan** yang digunapakai adalah **bahawa kedua-dua pihak hendaklah mempunyai hak untuk didengari**. Hal keadaan ini dapat dilihat dengan jelas melalui hadith Rasulullah SAW ketika mengutuskan Saidina ‘Ali menjawat jawatan Kadi ke Yaman di mana Rasulullah SAW telah bersabda:

فإذا جلس بين يدك الخصمان فلا تقضين، حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول

“Apabila datang dua orang yang bertelingkah duduk di hadapan kamu, jangan sekali-kali kamu menghukum sehingga kamu mendengar hujah pihak yang kedua sepertimana yang pertama.”

(Abū Dāud Sulaimān ibn Ash'ath al-Azadī al-Sijistānī, Sunan Abī Dāud, Kitāb al'Aqdiyah, Bab Ijtihād al-Ra'yu fī al-Qadhā', no.Hadīth 3592)

Hadis ini menjelaskan bahawa Rasulullah SAW memberi peringatan kepada semua pihak yang terlibat dengan prosiding perbicaraan di mahkamah **supaya memberi perhatian dengan mendengar dari semua pihak di dalam sesuatu perbicaraan sebelum memutuskan sesuatu pertikaian.**

PRINSIP PEMBUKTIAN & BEBAN PEMBUKTIAN

[20] Seterusnya berdasarkan Rekod Rayuan di halaman 45, prosiding perbicaraan bertarikh 7/4/2021 dihadapan seorang lagi YA Hakim Bicara yang lain telah mengambil keterangan Responden dan menerima Penyata Keterangan terpinda sebagaimana dibenarkan sebagai keterangan Responden. Pada hari yang sama setelah menerima Penyata Keterangan sebagai keterangan Responden YA Hakim Bicara tanpa mendengar pembuktian terhadap dakwaan Responden terus mengumumkan keputusan meluluskan tuntutan Responden mengubah Perintah Hadhanah.

[21] Kami mendapati YA Hakim Bicara di dalam Alasan Penghakimannya meyakini bahawa Perayu tidak mengambil peluang yang diberikan oleh Mahkamah untuk hadir bagi menyatakan pendiriannya tentang tuntutan Responden. Selain itu Perayu juga tidak pernah menghubungi Mahkamah memaklumkan alasan ketidakhadiran sepanjang kes berjalan. Ya Hakim Bicara juga mendapati bahawa anak tersebut telahpun melepasi tempoh penyusuan dua (2) tahun dan telah mencapai umur yang sesuai untuk bermalam dengan Responden. Di akhir perenggan 21 Alasan Penghakimannya sepertimana di halaman 57 Rekod Rayuan, YA Hakim Bicara menyimpulkan bahawa Mahkamah berpandangan bahawa **fakta-fakta zahir yang dikemukakan**

kepada Mahkamah Yang Mulia Ini adalah memadai untuk Mahkamah memutuskan hak jagaan anak tersebut tanpa kehadiran Perayu.

[22] Pada hemat kami, setiap dakwaan iaitu melalui fakta yang dikemukakan oleh Responden hendaklah dibuktikan melalui keterangan sama ada keterangan lisan atau dokumentar. Perkara ini sebagaimana diperuntukkan di bawah seksyen 72 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 :

Beban untuk mengemukakan keterangan dalam kes mal

72. Beban untuk mengemukakan keterangan dalam sesuatu kes mal terletak pada orang yang mengatakan atau menegaskan sesuatu fakta (al-mudda'ii) dan orang yang mengangkat sumpah untuk menafikan atau mempertikaikan sesuatu fakta (al-Muda'a 'alaih).

[23] Waima keterangan Responden sendiri melalui Penyata Keterangan yang dijadikan keterangan tidaklah membuktikan apa-apa fakta yang Responden sendiri nyatakan. Ini kerana Responden yang bertindak sebagai Plaintiff dalam kes yang keputusannya dirayu bukanlah saksi sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 3 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003:

“Saksi” tidak termasuk Plaintiff, Defendan dan Orang Tertuduh;

[24] Pada hemat kami beban pembuktian adalah terletak kepada Responden yang berada dalam kapasiti pihak yang berhasrat supaya Mahkamah memberikan penghakiman tentang apa-apa hak atau tanggungan disisi undang-undang yang bergantung kepada kewujudan fakta yang ditegaskan olehnya hendaklah membuktikan bahawa fakta itu wujud. Ini sebagaimana diperuntukkan di bawah

seksyen 73(1) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003
:

Beban membuktikan

73 (1) Sesiapa yang berhasrat supaya mana-mana Mahkamah memberikan penghakiman tentang apa-apa hak atau tanggungan di sisi undang-undang yang bergantung kepada kewujudan fakta yang ditegaskan olehnya, mestilah membuktikan bahawa fakta itu wujud.

2) Apabila seseorang terikat untuk membuktikan kewujudan apa-apa fakta, maka dikatakan bahawa beban membuktikan terletak pada orang itu.

[25] Sehubungan dengan itu, berdasarkan dapatan tersebut, kami mendapati wujud khilaf yang sangat ketara apabila keputusan kes yang keputusannya dirayu dibuat hanya bersandarkan kepada keterangan Responden sahaja.

REKOD RAYUAN & PILIHAN RAYUAN ATAU SEMAKAN

[26] Sebelum kami simpulkan dapatan ini, kami tertarik dengan Hujah pihak Responden yang telah kami nyatakan sebelum ini dan nyatakan semula di sini iaitu hujahan berkenaan **kehilangan, ketinggalan** dalam rekod mahkamah tidak boleh diletakkan kerugian kepada Responden. Seterusnya Responden di perenggan 22 Hujahan Bertulisnya dalam menghujahkan dokumen yang tertinggal ini bukanlah fakta baharu dan ianya terdapat dalam Rekod Rayuan (**Catatan Hakim Bicara**), hanyalah ketiadaan dokumen di dalam Rekod Rayuan sahaja, turut menyatakan bahawa keputusan Hakim Bicara juga adalah **atas perhatian beliau kepada Affidavit Penyampaian yang dikemukakan.**

[27] Pada hemat kami, Rekod Rayuan bagi pihak yang diwakili disediakan oleh Peguam yang berwakalah. Perkara ini sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 142(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 :

Rekod rayuan jika perayu diwakili

142 (1) Apabila perayu yang diwakili oleh Peguam Syarie telah mematuhi kehendak-kehendak seksyen 139 dan 141, perayu hendaklah menyediakan salinan rekod rayuan yang dikehendaki dan rekod itu hendaklah mengandungi salinan-

- (a) pliding;
- (b) nota keterangan;
- (c) alasan penghakiman;
- (d) notis rayuan;
- (e) alasan rayuan;
- (f) semua ekshibit dokumentar; dan
- (g) senarai ekshibit bukan dokumentar jika ada, yang diserahkan simpan di mahkamah

[28] Berbalik kepada hujahan Responden bahawa kehilangan, ketinggalan di dalam rekod mahkamah tidak boleh diletakkan kerugian kepada Responden. Kami mendapati dokumen yang dimaksudkan oleh Responden tersebut adalah Affidavit Penyampaian saman yang tiada dalam Rekod Rayuan. Sepatutnya dokumen tersebut yang menjadi sebahagian prosiding kes yang keputusannya dirayu hendaklah dikandungkan ke dalam Rekod Rayuan di bawah pliding, seksyen 142(1)(a) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[29] Bagi mengulas isu yang dibangkitkan oleh Responden ini, kami seterusnya merujuk kepada Arahan Amalan No. 10 Tahun 2016 Proses Kerja Rayuan Mal Mahkamah Syariah Dalam Mahkamah Tinggi Syariah Ke Mahkamah Rayuan Syariah, di bawah bil. 10 proses No. 36 ii - menetapkan bahawa Ketua Pendaftar ketika prosiding pengurusan rayuan, menyemak dan memastikan dokumen-dokumen di dalam kandungan Rekod Rayuan yang diterima **disahkan oleh Responden.**

[30] Berdasarkan dapatan tersebut, kami menegaskan bahawa Responden tidak boleh lepas tangan dalam memastikan apa yang sepatutnya dikandung di dalam rekod Rayuan dan apa yang sebaliknya. Ini kerana kandungan Rekod Rayuan hendaklah disahkan oleh Responden. Setelah Ketua Pendaftar berpuas hati dengan kandungan Rekod Rayuan yang disediakan Perayu yang dalam kes ini diwakili Peguam Syarie dan menerima pengesahan Responden barulah kes dilanjutkan ke penjadualan penyediaan hujah bertulis, kronologi kes dan akhirnya setelah sempurna kesemuanya dibuat pelantikan panel Hakim Mahkamah Rayuan untuk pemberesan kes rayuan.

[31] Sepatutnya kami boleh melihat catatan pengurusan kes rayuan yang dilaksanakan oleh Ketua Pendaftar dalam kes ini. Namun malangnya di dalam kes yang dibawa ke hadapan kami ini tiada catatan pengurusan kes tersebut di sediakan. Perkara ini sepatutnya boleh diperbaiki dan tidak berulang di masa hadapan.

[32] Selain itu, pengamatan kami terhadap Hujah Responden juga mendapati hujah yang menyatakan tentang Rayuan Perayu hanya berkaitan isu prosedur perbicaraan dan bukan terhadap merit kes. Ini sebagaimana diujahkan Responden di perenggan 8 Hujahan Bertulis Responden. Kami akan mengulas

isu ini dari sudut kesesuaian tindakan ini dimulakan, sama ada dengan Notis Rayuan atau Notis Permohonan Semakan.

[33] Kami bersetuju dengan hujah Responden isu yang ditimbulkan oleh Perayu adalah berkaitan teknikal atau tatacara perjalanan perbicaraan di Mahkamah. Kami mendapati Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014, Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah memberikan panduan tentang kekhilafan berbentuk teknikal oleh YA Hakim Bicara semasa pengendalian prosiding kes termasuk dalam kriteria kes yang boleh dibuat melalui Permohonan Semakan. Walaubagaimanapun dalam kes ini, oleh kerana terdapat kegagalan keadilan yang sangat ketara dan demi keadilan kami meneruskan pemberesan kes rayuan ini.

KESIMPULAN

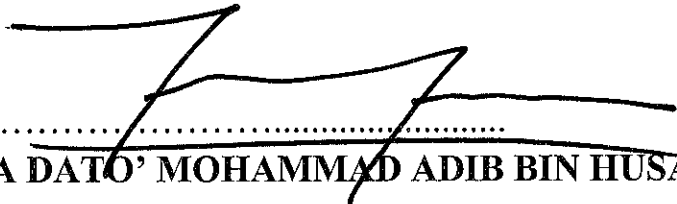
[34] Sehubungan dengan itu, pada hemat kami, tindakan YA Hakim Bicara memutuskan kes ini hanya berasaskan kepada keterangan Responden dan tiada ruang diberikan kepada Perayu untuk didengar sebelum keputusan dibuat setelah saman disempurnakan secara tidak teratur yang kesemuanya melengkapkan “ramuan” kegagalan keadilan (*failure of justice*), kami berpandangan terdapat keperluan yang sangat jelas untuk kami masuk campur dalam keputusan yang telah diberikan oleh YA Hakim Bicara.

KEPUTUSAN

SETELAH kami membaca dan meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, Rekod Rayuan Tambahan, Alasan Penghakiman dan Penghujahan Bertulis pihak-pihak, MAKA diputuskan dengan sebulat suara seperti berikut :

- 1- Rayuan Perayu **DITERIMA** ;
- 2- Perintah Kes Mal Saman No. : 10100-025-0176-2020 dan Perintah Serahan Saman Secara Gantian bertarikh 5/11/2020 **DIBATALKAN**;
- 3- Perintah serahan Saman No. : 10100-025-0176-2020 disempurnakan semula mengikut tatacara yang diperuntukkan di bawah undang-undang;
- 4- Kes Mal Saman No. : 10100-025-0176-2020 diperintahkan dibicarakan semula di Mahkamah Bicara dengan Perayu dan Responden diberikan hak untuk didengar melalui proses perbicaraan yang ditetapkan oleh undang-undang; dan
- 5- Satu tarikh pendengaran di hadapan Pendaftar/YA Hakim Bicara hendaklah ditetapkan dalam kadar segera.

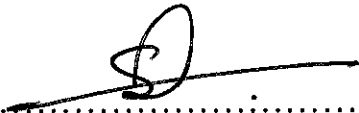
Dibaca dan ditandatangani oleh:-


.....
1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi

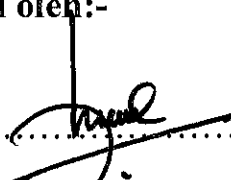
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
2. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
3. YA DATO' ABAS BIN NORDIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor